

POWESCO

Société par actions simplifiée au capital de 6.973.698 euros
Siège Social : 77 rue Marcel Dassault, 92100 Boulogne-Billancourt, France
951 058 460 R.C.S. Nanterre

(la « **Société** »)

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS UNANIMES DES ASSOCIÉS
PRISES PAR ACTE SOUS SEING PRIVÉ
EN DATE DU 15 DÉCEMBRE 2025**

L'an deux mille vingt-cinq,

le 15 décembre,

les soussignés :

[...]

agissant en qualité de seuls associés de la Société, titulaires de la totalité des 6.973.698 actions, d'un (1) euro de valeur nominale chacune, représentant l'intégralité du capital social et des droits de vote de la Société (les « **Associés** »),

[...]

ont pris à l'unanimité, en application de l'article 22.2 des Statuts, les décisions suivantes, conformément à l'ordre du jour ci-après indiqué :

1. Renonciation aux délais de remise des informations préalables ;
2. Création d'une nouvelle catégorie d'actions de préférence, les ADP C ;
3. Modification corrélative des droits et avantages particuliers attachés aux ADP A de la Société ;
4. Conversion de 1.935.472 ADP A en 1.935.472 ADP C ;
5. Refonte globale des Statuts ;
6. [...]
7. Pouvoirs en vue des formalités.

* *

*

PREMIERE DECISION

Renonciation aux délais de remise des informations préalables

Les Associés **reconnaissent** expressément avoir été en mesure de prendre pleine et entière connaissance, en temps utile, des différents rapports et informations préalables requis par la loi et les règlements et, plus généralement, de tous les documents et informations nécessaires à leur information préalable et à la prise des décisions qui suivent.

Les Associés **renoncent** par conséquent sans réserve et irrévocablement à se prévaloir de tout délai de communication et à tout droit, contestation, recours, quel qu'il soit à l'encontre de la Société et/ou de

son président concernant les modalités d'adoption des présentes décisions.

Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.

DEUXIEME DECISION

Création d'une nouvelle catégorie d'actions de préférence, les ADP C

Les Associés, après avoir pris connaissance des documents suivants :

- le Rapport du Président ;
- le Rapport du CAP ;
- le Rapport du CAC – Création ADP C ; et
- les Statuts Modifiés,

prennent acte du fait que le Cabinet Yvan YADAN, représentée par Monsieur Yvan YADAN, a été nommée en qualité de commissaire en charge d'apprécier les avantages particuliers attachés aux ADP C par décisions unanimes des Associés en date du 3 décembre 2025,

décident de créer, conformément aux dispositions des articles L. 228-11 et suivants du Code de commerce, une nouvelle catégorie d'actions de préférence, les ADP C, d'un (1) euro de valeur nominale chacune et dont les caractéristiques et droits particuliers sont plus amplement décrits dans le projet des Statuts Modifiés figurant en Annexe des présentes,

prennent acte de la description et de l'appréciation des droits particuliers attachés aux ADP C, présentées dans le Rapport du Président et dans le Rapport du CAP, et approuvent lesdits rapports,

décident que, dans le cas où un associé détient des actions de plusieurs catégories, les droits et obligations prévus dans les statuts en fonction de la catégorie des actions détenues sont applicables à cet associé, selon le cas dans la proportion des actions de chaque catégorie qu'il détient et/ou en considération de la catégorie des actions qu'il entend céder ou dont il exerce les droits,

décident que la catégorie ADP C fera l'objet d'une mention spéciale dans les comptes individuels d'associés tenus par la Société.

En conséquence, les Associés **décident** de modifier les statuts de la Société afin d'y insérer, notamment, les caractéristiques relatives aux ADP C et adoptent les statuts ainsi modifiés dans leur ensemble.

Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.

TROISIEME DECISION

Modification corrélative des droits et avantages particuliers attachés aux ADP A de la Société

Les Associés, après avoir pris connaissance des documents suivants :

- le Rapport du Président ;
- le Rapport du CAP ;
- le Rapport du CAC – Modification T&C ADP A ; et
- les Statuts Modifiés,

prennent acte qu'aux termes des Décisions du Titulaire Unique d'ADP A tenue préalablement aux présentes décisions, le titulaire d'ADP A a dûment approuvé la modification des termes et conditions des droits et avantages particuliers attachés aux ADP A,

décident, en conséquence de l'adoption de la décision qui précède et de la création des ADP C, de modifier les termes et conditions des droits et avantages particuliers attachés aux ADP A afin de tenir compte de la création des nouvelles ADP C et des droits et avantages particuliers attachés aux nouvelles ADP C,

décident que les ADP A bénéficieront désormais des droits et avantages particuliers prévus par les termes et conditions des ADP A modifiés en annexe des Statuts Modifiés.

Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.

QUATRIEME DECISION

Conversion de 1.935.472 ADP A en 1.935.472 ADP C

Les Associés, après avoir pris connaissance des documents suivants :

- le Rapport du Président ;
- le Rapport du CAC – Conversion ;
- les Décisions du Titulaire Unique d'ADP A ; et
- les Statuts,

prennent acte qu'aux termes des Décisions du Titulaire Unique d'ADP A, WSC, titulaire unique d'ADP A a dûment approuvé le projet de conversion de 1.935.472 ADP A en ADP C,

décident, conformément aux dispositions de l'article L. 228-14 du Code de commerce, de procéder à la conversion de 1.935.472 ADP A en ADP C, sur la base d'une parité d'une (1) ADP A pour une (1) ADP C,

prennent acte que la conversion des 1.935.472 ADP A en 1.935.472 ADP C n'entraînera pas d'augmentation de capital de la Société, et

décident que les 1.935.472 ADP C ainsi créées seront assujetties à toutes les dispositions statutaires et donneront droit à tous les droits qui y sont attachés à compter de leur jouissance.

Cette décision est adoptée par Enerlis, étant précisé que WSC, titulaire d'ADP A, n'a pas pris part au vote, conformément à l'article L. 228-15 du Code de commerce.

CINQUIEME DECISION

Refonte globale des Statuts

Les Associés, après avoir pris connaissance des documents suivants :

- le Rapport du Président ;
- les Statuts ; et
- le projet des Statuts Modifiés, dont une copie figure en Annexe des présentes,

décident de procéder à une refonte intégrale des statuts de la Société aux fins notamment de :

- créer la nouvelle catégorie d'actions de préférence, les ADP C ;
- modifier les termes et conditions des droits et avantages particuliers attachés aux ADP A ;
- mettre à jour la répartition du capital social ; et
- modifier l'ordre de priorité de l'affectation et la répartition des résultats de la Société.

Les Associés **adoptent** article par article s'agissant des points mentionnés ci-dessus, puis dans leur ensemble, les Statuts Modifiés de la Société étant précisé que ces modifications statutaires prendront effet immédiatement à l'issue de l'adoption de la présente décision.

Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.

SIXIEME DECISION

[...]

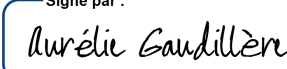
SEPTIEME DECISION

Pouvoirs en vue des formalités

Les Associés **confèrent** au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes tous pouvoirs à l'effet d'accomplir toutes autres formalités requises par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.

Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.

Extrait certifié conforme par le président

Signé par :

FEFB7889BD9748B...
AGL INVESTMENT
Représentée par Madame Aurélie GAUDILLERE